

2023년 증권신고서 정정요구 사례

2024. 1.



공시심사실

목 차

2023년 증권신고서 정정요구 사례*

* 투자계약증권과 관련된 사례는 이용자의 편의를 위해 제목 우측 상단에 ★로 별도 표기

1. 사업위험

1-1 연구 개발	4
1-2 시장환경 변화(①)	5
1-3 시장환경 변화(②)★	6
1-4 시장환경 변화(③)★	7
1-5 신규 사업	8

2. 회사위험

2-1 재무상태 악화(①)	9
2-2 재무상태 악화(②)	10
2-3 계열회사 위험	11
2-4 내부통제의 취약점(①)	12
2-5 내부통제의 취약점(②)	13
2-6 유동성 위험	14
2-7 지배구조 변경	15
2-8 모집주선인 이해상충 위험	16
2-9 연구 개발	17
2-10 우발채무 등(①)	18
2-11 우발채무 등(②)	19
2-12 이해관계자와의 위험	20
2-13 핵심인력의 이탈위험	21

3. 기타위험

3-1 비례배정 후 미납입 위험★	22
3-2 수수료 및 처분손익 산정 등★	23
3-3 발행 후 공시에 관한 사항★	24

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4-1 공모가 산정을 위한 유사회사 선정 사유	25
4-2 주당 평가가액 산정근거	26
4-3 투자계약증권 기초자산 내부평가방식*	27

5. 자금사용목적

5-1 공모자금 미달에 따른 대응방안	28
5-2 공모자금 사용계획 상세 기재	29

6. 투자자 보호를 위해 필요한 사항

6-1 기초자산의 보관 관리 관련*	30
6-2 공동사업 운영 계획*	31
6-3 수수료에 관한 사항*	32

7. 발행인에 관한 사항

7-1 사업의 내용	33
------------------	----

1. 사업위험요소 : 연구 개발

사례(1)

연구개발 활동 관련 부실 기재

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 ◆◆를 활용하여 ○○○치료제 개발을 X개월만에 완료하였다고 기재하였지만,
 - 회사의 신약 개발 파이프라인에서 관련 내용을 확인할 수 없음

2. 정정요구 내용

- ☐ ○○○치료제 개발 내용에 대하여 「제약·바이오 공시 모범사례」를 참고하여 기재하고, 허위 기재에 해당한다면 관련 작성 경위를 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 회사가 제약·바이오 사업을 영위하는 경우 「기업공시서식 작성기준」 제4-2-11조 및 「제약·바이오 기업 공시 모범사례」 등을 참고하여 연구개발활동 내용에 대해서 충실히 기재할 필요가 있음

1. 사업위험요소 : 시장환경 변화

사례(2)

신약개발 산업 육성 정책 및 규제 변화

1. 신고서 기재내용

- ☐ 한국 (□□정책)과 미국(★★프로젝트) 등 육성 정책은 기재하고 있으나, 신약 개발 관련 법률 및 규제는 기재가 미흡

2. 정정요구 내용

- ☐ 회사가 영위하는 사업(◆◆신약개발 등)에 저촉될 소지가 있는 법률 (○○법, ●●법, △△법, ▲▲법 등)을 사업별로 구별하여 기재하고, 회사 정책 및 대처 방안 등을 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 회사가 영위하는 사업과 관련된 법률 및 규제가 존재하여 동 사업이 관련 법에 저촉될 소지가 있는 경우, 관련 규제 및 정책의 내용을 사업별로 구별하여 법적 리스크를 상세히 기재할 필요가 있음

1. 사업위험요소 : 시장환경 변화*

사례(3)

경기 변동에 따른 기초자산 시장 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 불확실한 경기 여건 상황에서 기초자산 수요축소 및 가격변동이 발생할 수 있다고 기재하면서 글로벌 경기 동향 및 국내 동향만 기재하고, 기초자산 시장 동향은 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 기초자산 관련 시장 동향을 사업위험에 제시하고, 경기변동에 따른 기초자산 시장 및 경매시장 관련 위험요소를 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 공동사업과 관련된 기초자산의 개별 특성 및 거래되는 시장의 특징(시장규모, 수요층에 관한 정보 등)에 대해서 설명하고 관련 투자위험을 「기업공시서식 작성기준」 제2-3-2조를 참고하여 구체적으로 기재할 필요가 있음

1. 사업위험요소 : 시장환경 변화*

사례(4)

세법 변경과 과세 강화 등에 따른 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 투자계약증권과 관련하여 ●●세, ◇◇세, □□세 등 증권과 관련된 과세 사항에 대해서만 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 기초자산 양도시 발생하는 ●●세 원천징수 의무 등을 포함하여, 특별자산(증권 및 부동산을 제외한 투자대상) 펀드의 증권신고서 또는 투자설명서의 과세 부분 기재 수준으로 보완 기재 할 것

3. 시사점

- ✓ 기초자산이 있는 투자계약증권의 경우, 수익금 배분구조 및 기초자산과 관련된 과세 사항에 대해서 투자자가 쉽게 파악할 수 있도록 「기업공시서식 작성기준」 제2-2-3조를 참고하여 내용을 자세히 기재할 필요가 있음

1. 사업위험요소 : 신규 사업

사례(5)

신사업 미영위 사유

1. 신고서 기재내용

- ☐ 'XX.X월 정관에 추가한 신규 사업목적인 ○○○ 제작 및 판매, 블록체인 플랫폼 개발 등과 관련하여 단순히 시장환경 악화로 향후 사업추진 계획이 없다고 기재하는 등 상세 내용 미흡 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 신사업 미영위 사유, 당초 회사가 추진하고자 했던 계획 (시점별 진행단계, 실제 추진 내용), 향후 추진계획(전체 진행단계, 조직 및 인력 확보 계획, 철수 계획) 등을 기업공시서식에 따라 기재

3. 시사점

- ✓ 회사는 정관에 신규로 추가한 사업에 대해 사업의 내용, 진출목적, 진행상황 등을 「기업공시서식 작성기준」 제3-7-2조를 참고하여 주주·투자자가 파악할 수 있도록 자세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험요소 : 재무상태 악화

사례(1)

연구개발비 관련

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 자금의 사용목적 상 'XX년 중 연구개발비 지출이 ○○백만원으로 전년도 대비 급격히 증가할 예정임에도 관련 위험을 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 연구개발비 지출 증가 배경, 비용 회수계획 등 관련 위험을 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 연구개발비의 급격한 증가는 향후 회사의 재무상태에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 추가적인 연구개발비 소요 가능성 및 개발 실패에 따른 감액손실 등 관련 위험을 자세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 재무상태 악화

사례(2)

대여금 회수 가능성

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 'X1.X월~'X2.X월 기간 동안 이사회 결의없이 (주)□□에 총 ○억원을 대여(이자율: ◎%, 잔액: △억원)

2. 정정요구 내용

- ☐ (주)□□에 대여한 자금과 관련하여 일자별로 대여금액, 상환기한, 잔액, 이자율, 대여시 내부 승인 절차 준수 여부 및 대여금 잔액 회수 방안을 상세히 기재할 것
- 이사회 승인 없이 관계기업 등에 자금 대여가 가능했던 내부 통제 미비점에 대해 기재하고, 내부통제기준 변경 내역 및 보완사항을 기재할 것
 - '2X년 X분기에 재무제표에 대여금 잔액의 일부에 대해서만 대손충당금을 인식한 사유와 관련하여 대여금 회수가능가액('2X년말~'2X.X분기)에 대한 내부 검토내용을 포함하여 기재

3. 시사점

- ✓ 대여금 미회수시 발행인의 재무 상태에 부정적인 영향을 미치므로, 투자자들이 대여금 회수 가능성을 예측할 수 있도록 대손충당금 인식사유, 향후 회수 계획 등을 구체적으로 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 계열회사 위험

사례(3)

대여금의 회수 가능성

1. 신고서 기재내용

- ☐ 미국 소재 종속회사(◇◇)의 설비투자 자금 및 급여 등 운영비 지원이 주된 증자 목적이나 종속회사 설비투자 필요성 등 불명확
 - ▽▽억원을 종속회사에 대여하여 공장 건설 등에 사용했으나, 수주상황 고려시 증설 필요성, 투자금 회수가능성 불투명

2. 정정요구 내용

- ☐ 종속회사 설비투자 필요성, 대여금 회수계획 등을 구체적으로 기재하고, 대여금에 대한 손상 인식 가능성과 관련 투자위험을 구체적으로 기재

3. 시사점

- ✓ 관계회사에 대한 기존 대여금이 회수되지 않은 상황에서 자금을 추가 대여하는 경우, 투자자들이 관련 투자위험을 상세히 예측할 수 있도록 자금 필요성과 상세한 자금 사용 및 회수 계획, 미회수 가능성 등을 상세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 내부통제의 취약점

사례(4)

외부감사인 지정 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 'X9년부터 현재까지 횡령 공시, 최대주주 및 대표이사의 잦은 변경 등의 사유로 외부감사인이 지정되었으나 지정사유 등 관련 세부내용에 대한 기재가 미흡

2. 정정요구 내용

- ☐ 연도별 외부감사인 지정 사유에 대하여 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 회사에 임직원의 횡령·배임, 최대주주 및 대표이사의 잦은 변경 등 내부통제시스템과 관련한 위험을 투자자가 파악할 수 있도록 감사인 지정 사유, 지정 대상 기간 등을 구체적으로 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 내부통제의 취약점

사례(5)

내부통제 미작동 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ '2X년 감사인은 회사의 내부회계관리제도 감사결과 중요한 취약점을 이유로 부적정의견을 표명

2. 정정요구 내용

- ☐ 감사인이 내부통제에 대해 부적정 의견을 표명한 사실, 부적정의견과 관련된 중요 취약점 및 해당 사항 발생 사유, 중요 취약점으로 인해 발생가능한 투자위험을 상세히 기재하고, 중요 취약점 개선 여부 등을 추가할 것

3. 시사점

- ✓ 감사인으로부터 내부통제에 중요 취약점이 있는 것으로 지적받은 경우, 해당 내용과 취약점 발생 경위, 관련 투자위험, 개선 여부 등을 투자자에게 상세히 설명할 필요가 있음

2. 회사위험 : 유동성 위험

사례(6)

유동성 위험 노출

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 업종 평균(상장 ★★사 : ◎%) 대비 낮은 유동비율(◇%), 부(-)의 영업활동 현금흐름 등 유동성 위험에 노출된 상태이지만 관련 설명이 미흡

2. 정정요구 내용

- ☐ 월단위 수입·지출 등 다양한 시나리오별 유동성 전망, 유동성 확보 계획, 유동성 부족 리스크 등을 상세하게 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 업종 평균 대비 낮은 유동비율, 부(-)의 영업활동 현금흐름 등 회사의 유동성 위험이 있는 경우 현금흐름, 재무 구조 및 재무융통성 등을 평가하여 관련 투자위험요소를 상세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 지배구조 변경

사례(7)

최대주주 변경, 낮은 지분율 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 잦은 최대주주 변경(X회), 최대주주 변경을 수반하는 지분매각 계약, 장내매도로 인한 낮은 지분율(●%) 등 경영권 변동 등 지배구조 불확실성 위험을 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 과거 및 현재의 최대주주(특별관계자 포함)의 지분율 변동 현황 및 배경을 각 일자별, 사유별로 구분하여 기재하고, 향후 지분 매각 또는 추가적 주식담보대출 계획 등을 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 경영진이 빈번하게 변경되고 있는 경우에는 발행인의 경영 안정성과 일관성을 저해할 우려가 있으므로, 경영진 변경과정, 사유 및 향후 발행인에 미칠 수 있는 영향 등을 구체적으로 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 모집주선인 이해상충 위험

사례(8)

모집주선인 이해상충 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 모집주선인 ○○증권은 회사가 유상증자 자금으로 동 사 계열사인 ◇◇은행 대여금을 우선 상환할 계획임에도 이를 신고서에 기재하지 않음

2. 정정요구 내용

- ☐ 모집주선인 ○○와의 모집주선계약 체결 경위, 인수가 아닌 주선으로 진행되는 사유, ◇◇은행 대여금을 타 금융기관 대여금보다 우선 상환하는 사유 등을 기재하고, 모집주선인의 이해상충 위험을 추가 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 주관사(주선 포함) 및 주관사의 특수관계인이 발행회사와 자금 거래가 있고, 유상증자 자금이 해당 자금 상환 등에 사용되는 경우, 투자자 보호를 위해 해당 사실과 주관사의 이해상충 위험을 상세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 연구 개발

사례(9)

인허가 제도 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 재무제표 주석상 개발비와 관련하여 손상차손누계액 ○○백만원을 품목허가 재신청에 따른 중복비용으로 기재하였으나, 품목허가 실패 제품에 대해 전혀 기재하지 아니함

2. 정정요구 내용

- ☐ 품목허가 실패 제품, 사유 등 실패 경위를 구체적으로 기재하고, 품목허가 재신청이 실패할 경우 회사 손익 등 재무제표, 사업 진행방향 및 평판에 미치는 영향과 그 대처방안에 대해 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 연구개발 사업은 불확실성이 크고 사업 초기에 막대한 비용이 투입되는 반면 수익 실현까지 장기간이 소요되므로, 품목허가 실패 영향 등 관련 투자위험과 그에 대한 회사의 대처방안을 상세히 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 우발채무 등

사례(10)

공급 계약 미이행 및 소송 관련 위험

1. 신고서 기재내용

□ 최초 증권신고서 제출 이후, 계약상대방의 계약 일부 불이행으로 기존 ‘단일판매·공급계약공시’의 확정계약금액이 △억원에서 ▽억원으로 감소한 사실을 공시

- 계약기간 종료('X2.7.X) 후 뒤늦게 관련 내용을 정정공시('X3.6.X.)하면서, 잔여계약 이행을 요구하는 민사소송 제기 사실 공시*

* 과거 유사한 계약위반 소송제기 사실 지연공시로 불성실법인 지정, 제재금 부과 처분 이력

2. 정정요구 내용

□ ‘단일판매·공급계약공시’ 지연사유 및 거래소 제재 등 여부, 지연공시 반복 발생 사유와 관련 투자위험, 재발방지 대책 상세 기재 필요

- 최근 3년간 공시내용과 공급실적 비교 및 차이 분석, 공급계약 관련 소송 반복 발생 사유 및 각 소송 쟁점 사항, 소송 비용 등 기재

3. 시사점

- ✓ 거래처와의 공급계약 변경 및 계약파기 등은 회사의 경영실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 계약 미이행 사유, 재발 가능성 및 관련 소송내역 등 구체적인 사실관계 등을 투자자가 파악할 수 있도록 구체적으로 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 우발채무 등

사례(11)

상환금 청구 소송 관련

1. 관련 공시내용

- ☐ 회사는 (주)△△의 상환금 청구의 소*(1심 회사 승소) 관련 대법원 원심 파기(X.XX.) 사실을 공시

* (주)△△는 회사의 상환전환우선주(○억원, ▽%)를 보유한 주주

- 소송가액(○억)은 회사의 자기자본(“2X.1분기 기준 □억)을 초과하는 금액으로 이를 비용으로 인식할 시, 완전 자본잠식에 해당

2. 정정요구 내용

- ☐ (주)△△가 제기한 상환금 청구의 소(XXXX다XXXXX)에 대한 대법원 판결(“23.X.X.)과 관련

- 판결내용을 감안한 최대 손실 추정액, 재무제표상 소송관련 충당부채 금액, 추가 손실 인식 필요성, 완전 자본잠식 가능성 및 관련 투자위험, 향후 대응방안 등 상세 기재 필요

3. 시사점

- ✓ 발행인 또는 자회사 등의 재산을 대상으로 소송이 제기된 경우로서 발행인의 영업에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 때에는 그 내용을 「기업공시서식 작성기준」 제11-2-1조에 따라 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 이해관계자와의 위험

사례(12)

특수관계자 간 지분거래 관련 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 특수관계인 ○○(주)의 종속회사 ◇◇(주) 투자에 대한 의사결정 근거(법률 검토내역 포함), 당초 현물출자 계획에 대한 법원 미인가 사유, 투자자 소송 제기 가능성 등에 대해서 기재하지 않음

2. 정정요구 내용

- ☐ 회사의 매출 급감, 영업손실 발생, 주가 하락에 따른 CB 조기 상환 가능성 증가 시점에, ◇◇(주) 유상증자 참여를 결정한 경위를 상세히 기재
 - 동 거래 이전 계획한 현물출자 관련 법원 미인가 사유를 상세히 기재하고, 법원의 미인가 결정에도 불구하고 ◇◇(주) 유상증자에 참여한 이유 및 관련 법률검토 내용, 향후 주주 소송 등 관련 투자위험을 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 특수관계자와의 거래는 횡령·배임, 불공정거래에 따른 법률적 위험이 상대적으로 크므로 투자자들이 거래의 공정성, 합리성 등을 판단할 수 있도록 각 거래의 경위 및 관련 내부통제 절차 등 구체적인 정보를 기재할 필요가 있음

2. 회사위험 : 핵심인력의 이탈위험

사례(13)

핵심인력 유출 등에 따른 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 ▽▽ 신약개발을 위한 우수한 인적자원에 대한 의존도가 높으므로 직무발명보상제도 및 특허출원 보상금을 지급하고 있다고 간략히 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 연구용역 인센티브 관련 회사 규정을 발췌하여 기재하고, 최근 3개년간 연구개발 인력 추이 및 핵심 연구인력의 근속연수 등을 추가 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 소수의 핵심인력이 발행인의 주요 경쟁력을 좌우하고 있는 경우에는 그 핵심인력의 구성 및 의존도, 핵심인력의 확보·유지방안 또는 핵심인력 의존도를 줄이기 위한 대책을 기재할 필요가 있음

3. 기타위험 : 비례배정 후 미납입 위험★

사례(1)

비례배정 후 미납입에 따른 재무 악화 위험

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 청약 진행 후 비례배정방식으로 발행 대금 납입을 진행할 계획이라고 기재하였으나 청약증거금 방식을 도입하지 않아 발행 대금 미납입 위험 등이 존재

2. 정정요구 내용

- ☐ 구체적인 비례배정 방법, 대금 미납입으로 발생한 실권주를 다시 제3자에게 배정하는 경우, 제3자는 회사와 어떤 관계가 있는지 구체적으로 기재하고,
 - 최초 청약에 참여하지 않은 제3자가 투자계약증권을 취득하는 경우 발생 가능한 위험은 없는지 구체적으로 검토하여 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 비례배정 후 납입방식은 대금 미납입 위험을 방지하기 위해 공모주식 청약시 증거금을 미리 받는 청약증거금 제도와는 달리, 발행 대금 미납입 위험이 존재하므로 관련 위험을 자세히 기재할 필요가 있음

3. 기타위험 : 수수료 및 처분손익 산정 등★

사례(2)

수수료 및 처분손익 산정 등

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 투자자 부담 수수료와 기타 수수료를 구분하고, 투자자 부담 수수료는 매각차액 〇%를 성과보수로 부과
 - 다만, 처분손익에서 성과보수에 대한 구체적인 내용은 미기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 성과보수 및 기타 비용을 제외하고 투자자에게 실제 1주당 배분되는 수익을 구체적으로 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 투자계약증권의 공동사업과 관련한 모든 수수료를 구체적으로 기재하여 추후에 투자자가 실제 1주당 배분되는 수익이 얼마인지 파악할 수 있도록 기재할 필요가 있음

3. 기타위험 : 발행 후 공시에 관한 사항*

사례(3)

정기공시·수시공시 추가·보완 기재

1. 신고서 기재내용

- ☐ 기초자산의 가치에 대한 발행인 평가의견 및 증권 순자산가치 (NAV)에 영향을 미치는 중요한 사항이 발생한 경우, 그 외 발행인이 공시가 필요하다고 판단한 사항에 대해 정기공시한다고 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 중요한 사항 및 발행인이 필요하다고 판단한 사항에 대한 예시, 정기공시 주기 등을 보완하여 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 투자계약증권과 관련된 공동사업구조, 공동사업자, 기초자산 등과 관련된 중요사항을 투자자가 정기 또는 수시로 파악할 수 있도록 공시 시점·주기, 서식, 중요사항의 구체적 기준 등을 정하고, 이를 증권신고서에 상세히 기재할 필요가 있음

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

사례(1)

공모가 산정을 위한 유사회사 선정 사유

1. 신고서 기재내용

- ☐ 유사회사로 선정한 ○○는 ★★을 통하여 안정적 수익이 창출되는 반면,
- 회사의 매출구조 중 ★★ 비중은 미미한 수준으로 변동성이 큰 △△ 비중이 크게 차지

2. 정정요구 내용

- ☐ 회사와 ○○의 수익구조가 상이함에도 불구하고, 공모가 산정 방식으로 ○○ 수익구조 기반의 상대가치법을 사용한 이유에 대하여 자세히 기재할 필요

3. 시사점

- ✓ 발행인의 주당 평가가액 산정을 위한 비교(유사)회사 선정 기준 및 선정 근거, 기업가치평가 방법 선정 기준 및 선정 근거, 관련 위험 등을 구체적으로 기재할 필요가 있음

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

사례(2)

주당 평가가액 산정

1. 신고서 기재내용

- ☐ 증권분석기관(◇◇) 평가 의견을 바탕으로 금번 유상증자 모집가액을 주당 ★★,★★0원으로 산정하였다고 기재하였으나,
 - 영업가치 추정시, 매출추정액이 5년 이후 (예 : 6년차 : △△△억원, 10년차 : ▲▲▲▲억원)에 급증하는 이유 및 현금흐름추정(DCF) 기간을 10년으로 설정한 이유가 부실하게 기재
 - 파이프라인별 총사업가치 산정 시 이용한 지표(□□,◆◆ 등)을 단순히 동종 또는 유사 신약군에서 추출했다고 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 주식가치 산정에 사용된 각종 가정(추정기간, 현금흐름, 가중평균 자본비용, 영구성장률 등)이 선정된 사유를 합리적이고 자세하게 기재할 필요

3. 시사점

- ✓ 발행인의 주당 평가가액 산정을 위한 기업가치평가 방법 선정 기준 및 선정 근거, 관련 위험 등을 합리적이고 구체적으로 기재할 필요가 있음

4. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)*

사례(3)

기초자산 내부평가 방식

1. 신고서 기재내용

- ☐ 기초자산의 적정성을 평가를 위한 방식으로 거래사례법을 이용하였으며, 상단가와 하단가를 추정하기 위하여 평균 ★★비율과 평균 ◎◎가격을 이용
 - 평균 ★★비율은 '18.1월부터 '23.7월까지의 거래이력 00건을 바탕으로 하였으나, 평균 ◎◎가격 산정은 지난 1년 6개월간의 거래이력 00건에 근거하여 산출

2. 정정요구 내용

- ☐ 기초자산 추정을 위한 평균 ★★비율과 평균 ◎◎가격을 산정하기 위한 거래이력 대상기간을 재검토하고 다르게 선정하는 경우 그 근거를 상세히 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 발행인의 주당 평가가액 산정을 위한 기업가치평가 방법 선정 기준 및 선정 근거, 관련 위험 등을 합리적이고 구체적으로 기재할 필요가 있음

5. 자금사용목적

사례(1)

공모자금 미달에 따른 대응방안

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사는 △△배정 유상증자에 따른 공모자금 사용 우선 순위는 기재하였으나, 공모자금 미달에 따른 향후 계획은 기재하지 아니한 바,

2. 정정요구 내용

- ☐ 「기업공시서식 작성기준」 제5절 제2-5-1조(자금의 사용목적)을 참고하여 공모자금 부족분에 대비한 계획을 추가 기재할 필요

3. 시사점

- ✓ 자금의 사용목적 및 공모자금 미달 시 대응방안은 투자자들의 의사결정에 중요한 영향을 미치는 사항이므로, 「기업공시서식 작성기준」을 참조하여 구체적으로 기재할 필요가 있음

5. 자금사용목적

사례(2)

공모자금 사용계획 상세 기재

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사의 자금 및 매출·수주 현황 등 고려시 공모자금을 급여 등 운영비로 사용하는 것이 불가피한 상황임에도, 공모자금 사용 목적을 신제품 개발, 신규 사업 추진, 차입금 상환으로 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 신규사업 진출 등에 사용될 자금 사용 계획을 항목별로 상세히 기재하고, 현재 회사의 유동자금 규모, 매출·수주현황을 종합적으로 고려하여 차입금 상환, 운영자금 사용 등 계획을 구체적으로 기재할 필요

3. 시사점

- ✓ 자금의 사용목적은 투자자들의 의사결정에 중요한 영향을 미치는 사항이므로, 회사의 자금상황, 영업현황 등을 고려하여 실제 사용계획에 맞게 구체적으로 기재할 필요가 있음

6. 투자자 보호를 위해 필요한 사항★

사례(1)

기초자산의 보관 관리 관련

1. 신고서 기재내용

- ☐ 회사 홈페이지 또는 별도 URL을 통해 기초자산의 보관장소 및 현황에 관한 정보를 제공하면서도 증권신고서에는 보안 우려로 공개하지 않는다고 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 투자자가 기초자산 실물을 확인하고 투자할 수 있도록 장소 등을 기재하고 이후 투자자에게 보관장소 및 현황 외에 실물 확인할 수 있는 구체적인 방안을 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 기초자산을 매각하는 회사가 기초자산을 지속적으로 점유하는 것은 투자자 보호 측면에서 부정적일 수 있으므로, 투자자가 실물을 상시 확인할 수 있도록 구체적인 방법을 기재할 필요가 있음

6. 투자자 보호를 위해 필요한 사항★

사례(2)

공동사업 운영 계획

1. 신고서 기재내용

- ☐ 증권신고서상 기초자산을 재매각하여 처분손익을 분배한다는 공동사업 내용을 투자계약서 인용을 통해 대략적으로 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 공동사업의 예상 소요기간 및 기간 연장 가능성, 매각대상 및 매각방법 선정, 미매각시 대응방안 등 자산 재매각 계획을 투자자가 충분히 확인할 수 있도록 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 투자계약증권은 공동사업구조 위험, 기초자산 위험 등 투자 계약증권의 특성과 관련된 투자위험을 「기업공시서식 작성기준」 제2-3-2조를 참고하여 추가로 기재할 필요가 있음

6. 투자자 보호를 위해 필요한 사항★

사례(3)

수수료에 관한 사항

1. 신고서 기재내용

- ☐ 투자자가 부담하는 총 수수료 외에 기타 수수료 항목으로 '투자자 보호기금' 및 '발행인 이익' 항목을 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ '투자자 보호기금'은 기초자산 위작 발생시 회사가 부담하는 손해배상책임 등에 대비하여 마련된 기금이므로,
 - 수수료 항목에서 재검토하고, 기타 수수료 항목의 '발행인 이익'의 구체적 내용과 금액에 대해서도 보완 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 투자자보호기금은 부적절한 기초자산으로 투자계약증권이 발행되었을 때 투자자에 대한 회사의 손해배상책임에 대비한 기금(충당금 성격)으로 이를 투자자에게 전가하는 것은 불합리함

7. 발행인에 관한 사항 : 사업의 내용

사례(1)

연구개발 활동

1. 신고서 기재내용

- ☐ 연구개발 활동과 관련하여, 개요 및 담당조직만 간략히 기재

2. 정정요구 내용

- ☐ 회사의 연구개발 활동에 대한 설명, 핵심 연구인력 주요 경력, 연구 실적 등 연구개발 능력 수준을 판단할 수 있는 내용을 구체적으로 기재할 것
- 연구개발비용을 성격별 분류와 회계처리 내역으로 각각 구분하고, 연구개발 중단현황도 구체적으로 기재할 것

3. 시사점

- ✓ 중요한 연구개발활동과 관련하여 연구개발 활동의 개요, 담당조직, 개발비용, 개발실적 등을 「기업공시서식 작성기준」 제4-2-11조 및 「제약·바이오 기업 공시 모범사례」를 참고하여 자세히 기재할 필요가 있음